PROYECTO DE LEY

Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción

Reforma el Anexo de la Ley 24.977 (actualización mensual por IPC, aviso al 80 % del tope de la Categoría K, escalón de transición de hasta 24 meses, impugnación previa y retorno) y, en el mismo proyecto, vuelve permanente el RIFL de la Ley 27.802, crea el tramo joven del primer empleo y actualiza por etapas la detracción del art. 22 de la Ley 27.541, atada a la recaudación por empleo registrado y con un techo de costo de 0,35 % del PIB. Absorbe «Ley de formalización laboral: régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción» (B26).

Propuesta 55: Primer empleo y primera casa para los jóvenes · Propuesta 20: Monotributo actualizado todos los meses · Propuesta 49: Que trabajar en blanco convenga
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Cámara de Diputados como cámara de origen. Mayoría simple. Un solo proyecto con «Ley de formalización laboral: régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción» (decisión B26).

FUNDAMENTOS

El monotributo reúne a 2,2 millones de personas (SIPA, junio de 2026) y el 37,9 % de los asalariados no tiene descuento jubilatorio (INDEC, segundo trimestre de 2026). El régimen simplificado es la puerta de entrada a la formalidad, pero hoy funciona como una trampa: con inflación mensual, la actualización semestral de topes y cuotas empuja a los contribuyentes a categorías más altas o a la exclusión sin que su actividad real haya crecido, y la exclusión opera de pleno derecho e impide volver al régimen durante tres años. Si crecer un poco expulsa de golpe al régimen general, conviene no crecer o no facturar. Este proyecto, que se aplica sobre el régimen prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2031, actualiza todos los meses, por el índice de precios al consumidor, los topes, las cuotas y los aportes, con publicación automática. Dispone un aviso cuando la facturación de los últimos doce meses alcanza el ochenta por ciento del tope de la categoría máxima. Reemplaza la exclusión automática por un escalón de transición de hasta veinticuatro meses, que extiende a todos el procedimiento de pase al régimen general incorporado por la Ley N° 27.618. Permite impugnar la exclusión antes de que tenga efecto y volver al régimen cuando la facturación queda doce meses por debajo del tope. Su costo es bajo y transitorio, y se compensa con más contribuyentes formales. La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC registró que el 37,9 % de los asalariados no tenía descuento jubilatorio en el segundo trimestre de 2026. Desde 2011 esa proporción no logra bajar de alrededor de un tercio. La Ley N° 27.802 creó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales durante cuarenta y ocho meses por cada nuevo trabajador que no tenía empleo registrado, estaba desempleado o provenía del monotributo o del sector público; pero su reglamentación, el Decreto N° 315/2026, limita las altas a las producidas hasta el 30 de abril de 2027. El presente proyecto reabre ese régimen y lo vuelve permanente, de modo que las decisiones de contratación no dependan de una ventana transitoria. Agrega un tramo joven para quienes buscan su primer empleo registrado, con una reducción mayor durante los primeros veinticuatro meses y una regla expresa contra el reemplazo de trabajadores, controlada en forma automática por la agencia recaudadora. Por último, actualiza la detracción por trabajador del artículo 22 de la Ley N° 27.541, fijada en 2019 y sin cambios desde entonces, por etapas que solo avanzan si crece la recaudación por empleo registrado, con un costo anual que no puede superar el 0,35 % del producto interno bruto. Así, el alivio a los salarios más bajos se financia con la propia formalización, dentro de la cuenta fiscal y sin desfinanciar la seguridad social.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto favorecer la formalización de la actividad económica y del empleo mediante: a) la actualización mensual de los parámetros del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y un tránsito gradual hacia el régimen general, con aviso previo, escalón de transición, impugnación previa de la exclusión y retorno al régimen; b) la reapertura del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) creado por el Título XX de la Ley N° 27.802 y su transformación en un régimen permanente; c) la creación, dentro de ese régimen, de un tramo joven para el primer empleo registrado; y d) la actualización y el aumento escalonado de la detracción de la base imponible de las contribuciones patronales prevista en el artículo 22 de la Ley N° 27.541, atados a la evolución de la recaudación por empleo registrado.

Capítulo II – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Anexo de la Ley N° 24.977)

ARTÍCULO 2°.- Actualización mensual. Sustitúyese el artículo 52 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente: «Artículo 52.- Los montos máximos de ingresos brutos de cada categoría, los importes del impuesto integrado, las cotizaciones previsionales y los demás importes fijos previstos en este Anexo se actualizarán mensualmente, de pleno derecho, por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al segundo mes anterior al de la actualización. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicará los importes actualizados antes del inicio de cada mes, sin necesidad de otro acto. Para la categorización y para el cómputo de los límites de los artículos 20 y 21 se tomarán los importes vigentes en el mes de que se trate.»

ARTÍCULO 3°.- Exclusión por ingresos: pase al escalón de transición. Sustitúyese el inciso a) del artículo 20 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente: «a) La suma de sus ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el presente régimen, en los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso bruto —incluido este último—, supere el límite máximo establecido para la Categoría K. En este supuesto la exclusión no operará de pleno derecho: el contribuyente pasará al escalón de transición previsto en el tercer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 21, conforme al procedimiento del artículo 21;»

ARTÍCULO 4°.- Aviso previo. Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 20 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, el siguiente: «Artículo...- Cuando la suma de los ingresos brutos de los últimos doce (12) meses supere el ochenta por ciento (80 %) del límite máximo establecido para la Categoría K, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lo notificará al contribuyente en su domicilio fiscal electrónico, con indicación del monto alcanzado, del margen restante y de las condiciones del escalón de transición y del retorno al régimen.»

ARTÍCULO 5°.- Impugnación previa y retorno. Sustitúyese el artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente: «Artículo 21.- Cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) constate alguna de las causales del artículo 20, notificará al contribuyente la exclusión, o el pase al escalón de transición en el caso del inciso a), con sus fundamentos y los datos en que se basa. El contribuyente podrá impugnarla dentro de los quince (15) días hábiles de notificado, y la exclusión no tendrá efecto mientras la impugnación no sea resuelta en forma fundada. Firme la exclusión, el contribuyente quedará comprendido en el régimen general de los impuestos de los que se encontraba exento por su adhesión al presente régimen a partir del primer día del mes siguiente, y dará cumplimiento a las obligaciones formales y materiales correspondientes. El impuesto integrado que hubiere abonado desde el acaecimiento de la causal se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados en virtud del régimen general. El contribuyente excluido, o que haya pasado al escalón de transición, podrá volver a adherir al presente régimen cuando la suma de sus ingresos brutos de doce (12) meses consecutivos posteriores a la exclusión no supere el límite máximo establecido para la Categoría K y no se configure ninguna otra causal del artículo 20.»

ARTÍCULO 6°.- Escalón de transición. Incorpórase como tercer artículo sin número a continuación del artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, el siguiente: «Artículo...- El contribuyente que pase al régimen general por la causal del inciso a) del artículo 20, o que renuncie al presente régimen, ingresará en un escalón de transición de veinticuatro (24) meses como máximo, durante el cual gozará, sin las limitaciones de ingresos que esos artículos establecen, de los beneficios previstos en el primer y segundo artículos sin número incorporados a continuación del artículo 21. Durante el escalón, la reducción del saldo del impuesto al valor agregado será del cincuenta por ciento (50 %) en los primeros doce (12) meses y del treinta por ciento (30 %) en los doce (12) meses siguientes. Los contribuyentes que reúnan las condiciones que esos artículos fijan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conservarán, además, la reducción correspondiente al tercer año. El escalón concluye al cumplirse su plazo o con el retorno al presente régimen conforme al artículo 21.»

Capítulo III – Régimen permanente de incentivo a la formalización laboral

ARTÍCULO 7°.- Sustitución del artículo 156 de la Ley N° 27.802. Sustitúyese el artículo 156 de la Ley N° 27.802 por el siguiente:

«Artículo 156.- Créase con carácter permanente el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), destinado a todos aquellos empleadores a quienes les resulten de aplicación las disposiciones del Capítulo 3 del Título IV de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N° 27.541 y sus modificatorias, de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, de la Ley N° 22.250 y su modificatoria y de la Ley del Régimen de Trabajo Agrario N° 26.727 y sus modificatorias, y en tanto se cumplimenten los requisitos establecidos en el presente Título. El régimen comprende las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la entrada en vigencia de la ley que le otorga carácter permanente, sin perjuicio de los beneficios adquiridos por las relaciones dadas de alta durante la vigencia original del régimen.»

ARTÍCULO 8°.- Sustitución del artículo 157 de la Ley N° 27.802. Sustitúyese el artículo 157 de la Ley N° 27.802 por el siguiente:

«Artículo 157.- Los empleadores comprendidos en el presente régimen gozarán de los beneficios previstos en este Título, por cada nueva incorporación de trabajadores, en tanto cada trabajador incorporado:

a) No haya contado con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, o no haya tenido nunca una relación laboral registrada; o

b) Previo al mes de alta laboral, hubiera estado desempleado en los últimos seis (6) meses; o

c) Hubiera estado inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes; o

d) Su último empleo haya sido bajo relación de dependencia en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.»

Capítulo IV – Tramo joven del régimen de incentivo a la formalización laboral

ARTÍCULO 9°.- Incorporación del artículo 163 bis a la Ley N° 27.802. Incorpórase como artículo 163 bis de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«Artículo 163 bis.- Tramo joven. Créase, dentro del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, el tramo joven, de carácter permanente, para las nuevas relaciones laborales de trabajadores de dieciocho (18) a veintinueve (29) años de edad, cumplidos al mes de alta, que no hayan tenido una relación laboral registrada con anterioridad. Por esas relaciones, durante los primeros veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de la relación laboral, inclusive, las alícuotas del artículo 159 serán del uno por ciento (1 %) en el caso de su inciso a) y del uno y medio por ciento (1,5 %) en el caso de su inciso b). Desde el mes veinticinco (25) y hasta completar los cuarenta y ocho (48) meses previstos en el artículo 159, se aplicarán las alícuotas establecidas en ese artículo. El tramo joven es adicional al régimen general y no reduce el plazo de sus beneficios.»

ARTÍCULO 10°.- Incorporación del artículo 163 ter a la Ley N° 27.802. Incorpórase como artículo 163 ter de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«Artículo 163 ter.- Prohibición de reemplazo en el tramo joven. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 160 y 161, constituye uso abusivo del beneficio el despido sin justa causa de un trabajador para ocupar su puesto con un trabajador comprendido en el tramo joven. Se presume, salvo prueba en contrario a cargo del empleador, que existe reemplazo cuando el alta en el tramo joven se produce dentro de los seis (6) meses anteriores o posteriores al despido sin justa causa de otro trabajador del mismo establecimiento que desempeñaba tareas equivalentes. En ese caso el empleador pierde el beneficio del tramo joven y del régimen general por la relación de que se trate y debe ingresar las contribuciones no abonadas, con sus intereses, conforme el artículo 161. El beneficio se mantiene mientras subsista la relación laboral y no puede trasladarse a otro trabajador.»

ARTÍCULO 11°.- Incorporación del artículo 163 quáter a la Ley N° 27.802. Incorpórase como artículo 163 quáter de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«Artículo 163 quáter.- Control del tramo joven. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) controlará en forma automática las altas y bajas de las relaciones laborales comprendidas en el tramo joven, mediante el cruce con las bajas de cada empleador, para detectar reemplazos y rotación de trabajadores, y aplicará la exclusión y el decaimiento previstos en los artículos 160, 161 y 163 ter en los términos que establezca. Los derechos de los trabajadores contratados en el tramo joven son los que correspondan según la ley y el convenio colectivo de trabajo aplicable, sin diferencia alguna con los demás trabajadores.»

Capítulo V – Detracción de la base imponible de las contribuciones patronales

ARTÍCULO 12°.- Sustitución del primer párrafo del artículo 22 de la Ley N° 27.541. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 22 de la Ley N° 27.541 por el siguiente:
«De la base imponible sobre la que corresponda aplicar la alícuota prevista en el primer párrafo del artículo 19, se detraerá mensualmente, por cada uno de los trabajadores, en concepto de remuneración bruta, el importe que resulte de aplicar el artículo 22 bis.»

ARTÍCULO 13°.- Incorporación del artículo 22 bis a la Ley N° 27.541. Incorpórase como artículo 22 bis de la Ley N° 27.541 el siguiente:
«Artículo 22 bis.- Actualización y aumento escalonado de la detracción. El importe a detraer conforme el artículo 22 será de pesos siete mil tres con sesenta y ocho centavos ($ 7.003,68) hasta la entrada en vigencia de la primera etapa prevista en este artículo. A partir del 1° de enero de 2029, el Poder Ejecutivo nacional aumentará ese importe por etapas anuales, con arreglo a las siguientes reglas:
a) Las primeras etapas actualizarán el importe hasta alcanzar el valor que resulte de aplicarle la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) entre diciembre de 2019 y el mes anterior al de cada etapa; las etapas siguientes podrán aumentarlo por encima de ese valor;
b) Cada etapa procederá solo si la recaudación de las contribuciones patronales correspondientes al empleo registrado del sector privado de los doce (12) meses anteriores, medida en términos reales, supera la del período equivalente anterior, y su costo fiscal anual estimado no podrá superar ese incremento;
c) Alcanzado el valor del inciso a), el importe se actualizará en enero de cada año por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor;
d) Cada etapa se fijará por decreto, con publicación previa de la estimación de su costo fiscal y del cumplimiento de la condición del inciso b);
e) El costo fiscal anual del conjunto de los aumentos dispuestos conforme este artículo, medido respecto del importe del primer párrafo, no podrá superar el cero coma treinta y cinco por ciento (0,35 %) del producto interno bruto. Si la estimación de una etapa lo superara, la etapa se limitará al importe cuyo costo no lo supere.»

Capítulo VI – Financiamiento, información y disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento. El menor ingreso de contribuciones que resulte de los Capítulos III a V de la presente ley se atiende con la mayor recaudación proveniente de las nuevas relaciones laborales registradas y se computa dentro de la cuenta fiscal del Sector Público Nacional, sin afectar el resultado primario previsto en la ley de presupuesto de cada ejercicio. La ley de presupuesto de cada ejercicio estimará el costo fiscal del régimen permanente, del tramo joven y de la detracción. El costo fiscal anual del tramo joven no podrá superar el cero coma cero tres por ciento (0,03 %) del producto interno bruto; si la estimación lo superara, el Poder Ejecutivo nacional limitará las altas del ejercicio en el tramo joven hasta ese tope. El costo fiscal anual de los aumentos de la detracción no podrá superar el cero coma treinta y cinco por ciento (0,35 %) del producto interno bruto, conforme el inciso e) del artículo 22 bis de la Ley N° 27.541.

ARTÍCULO 15°.- Compensación al sistema de seguridad social. El Tesoro nacional compensará a los subsistemas de la seguridad social afectados la menor recaudación que resulte de los Capítulos III a V de la presente ley, en la medida en que no sea cubierta por el aumento de la recaudación por empleo registrado, con los créditos que a tal fin asigne la ley de presupuesto de cada ejercicio.

ARTÍCULO 16°.- Información pública del Régimen Simplificado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicará cada año, en formato abierto, la cantidad de contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado por categoría, los avisos emitidos, los pases al escalón de transición, las exclusiones de oficio y el resultado de su impugnación, los retornos al régimen y el costo fiscal del escalón de transición.

ARTÍCULO 17°.- Información pública de la formalización laboral. La autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional, con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), publicará cada año en formato abierto: a) la cantidad de relaciones laborales dadas de alta en el régimen y en el tramo joven, por provincia, actividad y tamaño de empleador; b) las exclusiones y decaimientos aplicados; c) el costo fiscal de cada beneficio y la recaudación por empleo registrado; y d) la evolución de la tasa de asalariados sin descuento jubilatorio que informa el INDEC. La meta del régimen es reducir esa tasa por debajo del treinta por ciento (30 %) al 10 de diciembre de 2030.

ARTÍCULO 18°.- Autoridad de aplicación y reglamentación de los Capítulos III a V. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación y reglamentará los Capítulos III a V de la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación, adecuando el Decreto N° 315/2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictará las normas necesarias para la aplicación automática de los beneficios y de las exclusiones.

ARTÍCULO 19°.- Normas de aplicación del Régimen Simplificado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictará las normas de aplicación del Capítulo II de la presente ley y las del artículo 18 dentro de los sesenta (60) días de su publicación.

ARTÍCULO 20°.- Vigencia y transición. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, con los siguientes alcances: a) la actualización mensual del artículo 2° se aplicará desde el primer día del mes siguiente; b) el aviso, la impugnación previa, el escalón de transición y el retorno se aplicarán a las exclusiones y renuncias que se produzcan desde su entrada en vigencia; c) los contribuyentes excluidos con anterioridad que se encuentren dentro del plazo que les impedía volver a adherir podrán hacerlo en las condiciones del nuevo artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977; d) las etapas del Capítulo V rigen desde la fecha establecida en el artículo 22 bis de la Ley N° 27.541.

ARTÍCULO 21°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app